

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
ACHMAD YOLA
tentang :
SEWA BANGUNAN RUMAH UNTUK MANAJEMEN RUMAH SAKIT OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA MAKASSAR

Nomor : 0154 /U00000/2024-S0

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-02-2024)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammmad Ahsan** selaku **Direktur Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts-1559/A00000/2021-S8** tanggal **5 November 2021**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. ACHMAD YOLA lahir di Selayar pada tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat (16-12-1954), bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata I Blok IV Nomor 44, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371101612540002, dalam hal ini selaku Ahli waris **pemilik rumah**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa rumah sakit dan poliklinik salah satunya Rumah Sakit otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa AULIA ACHMAD pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Jalan Kapasa Raya, Kompleks Pasar Grosir Daya Modern Perumahan Mutiara Gading II Jalan Gading 1 No. 42, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. (selanjutnya disebut "Rumah");
3. **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu bahwa AULIA ACHMAD telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/BTD/II/2024 tanggal 02 Januari 2024.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah selaku Ahli Waris sebagaimana tertulias dalam surat pernyataan ahli waris tanggal 02 Januari 2024 yang disahkan oleh Samsuddin Tjalo, ST selaku Plt Lurah Bontoduri dan H. Emil Yudianto T, SE.,M.Si selaku Camat Tamalate.
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kuasa dari Ahli Waris berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Samsuddin Tjalo, ST selaku Lurah Bontoduri.
6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Bangunan Rumah untuk Manajemen Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 **RUANG LINGUP**

1. **PIHAK KEDUA** menyewakan bangunan Rumah yang berlokasi di Jalan Kapasa Raya, Kompleks Pasar Grosir Daya Modern Perumahan Mutiara Gading II Jalan Gading 1 Nomor 42, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bangunan Rumah milik **PIHAK KEDUA** yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi Rumah sebagai berikut:
 - a. Luas tanah 90 m2 dan luas bangunan 38 m2;
 - b. Listrik 1.300 watt;
 - c. Air PAM;
 - d. Telah dipasang Tandon Air dan mesin Air dan Kanopi depan + belakang.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 2 **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa atas Rumah selama **1 (satu) tahun** terhitung mulai tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-02-2024)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-01-2025)**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini mulai berlaku selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** akan memperpanjang jangka waktu sewa, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir.
5. Apabila jangka waktu sewa berakhir, **PIHAK PERTAMA** atas beban biaya dan tanggungjawabnya sendiri wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah yang disewa kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik berikut perubahan dan penambahan atas Rumah yang disewa sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kalender setelah jangka waktu berakhir.

PASAL 3 **HARGA SEWA DAN PEMBAYARAN**

1. Harga sewa Rumah selama **1 (satu) tahun** adalah sebesar **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)**, harga belum termasuk pajak.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas kepada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Surat Perjanjian ini.
3. Pembayaran sewa dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer Bank :
Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
No Rekening : 358201014089532
Atas Nama : ACHMAD YOLA
NPWP : 07.702.845.4-804.000
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuitansi tanda bukti pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **JAMINAN**

PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa:

1. Rumah yang disewakan dalam Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK KEDUA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada Pihak Ketiga.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

2. **PIHAK PERTAMA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

PASAL 5

PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Rumah yang disewa.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya penggunaan pemakaian aliran listrik, saluran telepon, air PDAM dan iuran pemeliharaan lingkungan selama masa sewa.
3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan Rumah tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.
5. Apabila terjadi kerusakan pada bangunan yang bukan disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan memperbaiki kerusakan tersebut sehingga laik untuk ditempati kembali.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - A. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menempati Rumah dalam keadaan baik dan laik;
 - B. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa tersebut;
 - C. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud pasal 3 tersebut diatas;
 - D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk:
 - a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga.
 - b) Menggunakan Rumah tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - c) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 - d) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan Rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- A. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan memelihara Rumah untuk ditempati **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini.
- B. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA**.
- C. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 dalam Perjanjian ini.
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:
 - a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga;
 - b) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** akibat kerusakan pada bangunan Rumah yang diakibatkan oleh *force majeure*.

yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:

- A. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini.
- B. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
 - a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini;
 - c. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 3 (tiga) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

PASAL 9 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Bilamana musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kota Makasar.

PASAL 10 **KEDUDUKAN HUKUM**

PARA PIHAK setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Kota Makasar.

PASAL 11 **PERALIHAN**

1. Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada **PIHAK KETIGA**, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan ayat 1 tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak membatalkan perjanjian ini dengan memperhitungkan nominal yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 **PAJAK**

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 13 ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 14 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal **PERJANJIAN** ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Muhammad Ahsan, MARS

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
859A2AKX712361625
ACHMAD YOLA

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 13 ETIKA BISNIS

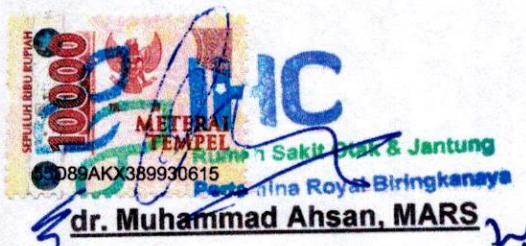
PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 14 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

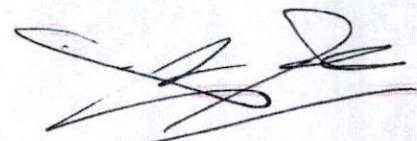
1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal **PERJANJIAN** ini, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



ACHMAD YOLA

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :